

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2147/2535

นาง ประไพ นิติกิจไพบูลย์
นาย ปิ่น กะพันธ์ เขียว กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 653

หนี้ตามสัญญากู้ฉบับใหม่รวมหนี้เงินกู้เดิมเข้าไปจำนวน 87,150 บาท แต่หนี้จำนวน 87,150 บาทรวมดอกเบี้ยที่เกินอัตราอยู่ด้วย และไม่สามารถแยกดอกเบี้ยที่เป็นโมฆะออกมาเพื่อให้ทราบต้นเงินกู้เดิมได้ จึงหาอาจนำหนี้จำนวน 87,150 บาท หรือต้นเงินกู้เดิมที่แน่นอนมารวมเป็นยอดหนี้เงินกู้ใหม่เพื่อให้จำเลยรับผิดชอบได้ไม่.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองได้กู้ยืมเงินจากโจทก์เพื่อซื้อที่ดินและทำไร่อ้อยหลายครั้ง และได้ชำระหนี้ให้โจทก์ตลอดมาจนถึงเดือนมกราคม 2531 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2531 จำเลยทั้งสองได้หักทอนหนี้สินและหักกลบลบหนี้กับโจทก์ แล้วจำเลยทั้งสองได้กู้เงินเพิ่มอีกและทำสัญญากู้รวมเป็นเงิน 157,439 บาท ให้โจทก์ไว้ครั้นครบกำหนด จำเลยไม่ยอมชำระหนี้คืนให้แก่โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน 157,439 บาท ให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี

จำเลยทั้งสองให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยทั้งสองเป็นหนี้ค่าจ้างโจทก์ไถพรวนดินและไถยกร่องไร่อ้อย ค่าพันธุ์อ้อย ค่าเงินยืมซื้อพันธุ์อ้อย และค่าเงินยืมมาเป็นค่า

จ้างปลูกอ้อยรวมเป็นเงิน 33,340 บาท โจทก์คิดดอกเบี้ยจากเงินดังกล่าวร้อยละ 4 ต่อเดือนเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต่อมาจำเลยทั้งสองจ่ายพันธุ์อ้อยให้โจทก์เป็นเงิน 54,000 บาท และขายอ้อยให้โจทก์ 336.39 ตัน ราคาตันละ 405 บาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วคงเหลือเป็นเงิน 85,680 บาท รวมเป็นเงินที่โจทก์ค้างชำระจำเลยทั้งสอง 139,680 บาท นอกจากนี้โจทก์ได้แจ้งโรงงานน้ำตาลอำเภอภูเขียวว่า โจทก์มีกรณีพิพาทกับจำเลยทั้งสองอยู่และอย่าได้ไม่ให้จำเลยทั้งสองขนย้ายอ้อยออกจากไร่ กับประกาศไม่ให้รถไปบรรทุกอ้อยของจำเลยทั้งสองมาจำหน่ายทำให้อ้อยของจำเลยทั้งสองที่ตัดแล้ว 160 ตัน ถูกไฟไหม้เสียหายตันละ 380 บาท เป็นเงินค่าเสียหายทั้งหมด 68,000 บาท แต่จำเลยทั้งสองขอคิดค่าเสียหายดังกล่าวเพียง 33,660 บาท เมื่อหักกลบลดหนี้ที่โจทก์ค้างชำระจำเลยทั้งสองกับหนี้ที่จำเลยทั้งสองค้างชำระโจทก์แล้ว โจทก์ต้องชำระเงินให้จำเลยทั้งสอง 140,000 บาท ขอให้บังคับโจทก์ชำระเงิน 140,000 บาท ให้แก่จำเลยทั้งสองพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า จำเลยทั้งสองกู้เงินโจทก์ไปตามฟ้องและยังได้ทำสัญญาช่วยเหลือในการปลูกอ้อยกับโจทก์อีกด้วย โจทก์ได้จ่ายค่าใช้จ่ายในการทำไร่ อ้อยให้จำเลยทั้งสองไปเป็นค่าจ้างไถพรวนดินและไถยกร่องเป็นเงินกว่า 9,720 บาท สำหรับค่าพันธุ์อ้อยที่จำเลยทั้งสองขายให้โจทก์เป็นเงิน 54,000 บาท นั้นจำเลยทั้งสองได้นำมาชำระค่าที่ดินของโจทก์จำนวน 18 ไร่ ที่โจทก์ให้จำเลยทั้งสองเข้าทำการปลูกอ้อยและหักกลบลดหนี้กันแล้ว ส่วนเงินค่าขายอ้อย 336.39 ตัน ราคาตันละ 405 บาท นั้น ต้องหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ คือค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ค่าบำรุงสมาคมชาวไร่ อ้อย ค่าซ่อมและบำรุงรักษาถนน ค่าวิจัยและส่งเสริมพันธุ์อ้อย ค่าตัดและขนอ้อยค่ารถยนต์บรรทุกอ้อยส่งโรงงานและเงินค่าตอบแทนในการได้รับส่งเสริมให้ปลูกอ้อย รวมเป็นเงิน 57,621 บาท ออกก่อน คงเหลือเงินได้สุทธิเพียง 78,459 บาท ซึ่งเมื่อนำมาหักกลบลดหนี้กันแล้วจำเลยทั้งสองคงค้างชำระต้นเงินและดอกเบี้ยให้แก่โจทก์เป็นจำนวน 157,493 บาท ตามสัญญากู้ยืมเงิน อ้อยของจำเลยทั้งสองไม่เสียหาย

จำเลยทั้งสองเอาต้นอ้อยทิ้งเพื่อมิให้โจทก์ได้รับชำระหนี้จากต้นอ้อย ขอให้ยกฟ้อง
แย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 181,054 บาทแก่โจทก์
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันฟ้อง คือวันที่ 31 มกราคม 2532
เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้ยกฟ้องแย้งของจำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกัน
ชำระเงิน 41,569 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จากเงินต้น
ดังกล่าวจำนวน 1 ปี เป็นเงิน 6,235.35 บาท และดอกเบี้ยถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า จำเลยทั้งสอง
เป็นสามีภริยากัน โจทก์มีอาชีพรับซื้อพืชไร่จำเลยทั้งสองนำพืชไร่มาขายให้แก่โจทก์
และขอกู้เงินโจทก์มาใช้จ่ายในการปลูกพืชไร่หลายครั้ง ในปี 2529 โจทก์ตกลงให้เงิน
จำเลยทั้งสองนำไปใช้จ่ายในการปลูกอ้อยเพื่อนำอ้อยมาขายให้โรงงานน้ำตาลในนาม
น้องสาวของโจทก์ ซึ่งรับเป็นผู้จัดส่งอ้อยให้แก่โรงงานน้ำตาลโดยจำเลยทั้งสองจะนำ
เงินที่ขายอ้อยได้ซึ่งต้องหักค่าใช้จ่ายออกก่อนไปหักหนี้ที่จำเลยทั้งสองเป็นหนี้โจทก์
วงเงินที่โจทก์ตกลงให้จำเลยทั้งสองกู้ดังกล่าวรวมหนี้เดิมของจำเลยทั้งสองซึ่งค้าง
ชำระให้โจทก์ และหนี้ของบุตรจำเลยทั้งสองซึ่งจำเลยทั้งสองยอมรับชำระให้แทน
ด้วย หลังจากตกลงกันแล้วจำเลยทั้งสองได้ทยอยมาเบิกเงินที่เหลือของวงเงินดัง
กล่าวจากโจทก์โดยได้ทำหลักฐานการรับเงินให้โจทก์ไว้ ต่อมาจำเลยทั้งสองขายพันธุ์

อ้อยให้โจทก์เป็นเงิน 54,000 บาท แล้วนำอ้อยที่ปลูกจำนวน 336.39 ตัน ไปขายให้ โรงงานน้ำตาลในนามของน้องสาวโจทก์ ซึ่งเมื่อหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้ว คงเหลือเงิน ค่าขายอ้อยสุทธิจำนวน 76,752 บาท ต่อมาในเดือนมกราคม 2531 โจทก์และจำเลย ทั้งสองได้หักทอนหนี้กันโดยโจทก์เป็นผู้คดยอดหนี้ของจำเลยทั้งสองตามรายการคดยอดหนี้เอกสารหมายเลข 8 ปรากฏตามเอกสารดังกล่าวว่าจำเลยทั้งสองเป็นหนี้โจทก์ 143,439 บาท จำเลยทั้งสองขอกู้เงินโจทก์เพิ่มขึ้นอีก 14,000 บาท และจำเลยทั้งสอง ได้ทำสัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข 1 ให้โจทก์ไว้ว่า จำเลยทั้งสองกู้เงินโจทก์ 157,459 บาท จำเลยทั้งสองยังไม่ได้ชำระหนี้ตามสัญญากู้เงินดังกล่าวให้แก่โจทก์

คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบใช้เงิน จำนวน 181,054 บาท ให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วัน ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น มิใช่ต้องรับผิดชอบใช้เงิน จำนวน 41,569 บาทให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน ดังกล่าว 1 ปี เป็นเงิน 6,235.35 บาท และดอกเบี้ยถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่า ชำระเสร็จตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์หรือไม่ในปัญหานี้ได้ความตามคำเบิกความ ของโจทก์เองว่า ที่จำเลยทั้งสองทำสัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข 1 ให้โจทก์ไว้โดยระบุ ว่ากู้เงินจำนวน 157,439 บาท นั้น จำนวนเงินดังกล่าวเป็นยอดหนี้ที่โจทก์คิดตาม รายการคดยอดหนี้เอกสารหมายเลข 8 ว่า จำเลยทั้งสองค้างชำระหนี้แก่โจทก์จำนวน 143,459 บาท รวมกับเงินที่จำเลยทั้งสองกู้ยืมเพิ่มอีก 14,000 บาท ศาลฎีกาได้ พิจารณารายการคดยอดหนี้เอกสารหมายเลข 8 ประกอบแล้ว ปรากฏตามเอกสารดังกล่าวว่าเงินที่จำเลยทั้งสองค้างชำระแก่โจทก์ มีหนี้เงินกู้เดิมของจำเลยทั้งสอง จำนวน 87,150 บาท อยู่ด้วย ซึ่งในข้อนี้โจทก์เบิกความตอบทนายจำเลยทั้งสองถาม คำว่า จำเลยทั้งสองกู้เงินโจทก์ไปปลูกข้าวโพดในปี 2527 โดยโจทก์คิดดอกเบี้ย จำเลยทั้งสองในอัตราร้อยละ 4 ต่อเดือนหนี้ที่กู้ไปปลูกข้าวโพดยังชำระไม่หมดและ นำมารวมเป็นยอดหนี้ตามฟ้อง หนี้ที่ยกยอดจากปี 2528 มาปี 2529 จำนวน 80,000

บาทเศษนั้นเป็นยอดที่รวมทั้งดอกเบี้ยด้วย จึงฟังได้ว่าหนี้เงินกู้ในปี2528 จำนวน 87,150 บาท ตามรายการคิดยอดหนี้เอกสารหมาย จ.8เป็นหนี้เงินกู้ซึ่งรวมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 48 ต่อปีอยู่ด้วยการที่โจทก์คิดดอกเบี้ยในอัตราดังกล่าวซึ่งเกินอัตราร้อยละ 15 ต่อปีเป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475ดอกเบี้ยดังกล่าวจึงเป็นโมฆะ และเมื่อโจทก์ไม่นำสืบให้ได้ความว่าดอกเบี้ยที่เป็นโมฆะซึ่งรวมอยู่ในหนี้เงินกู้จำนวน 87,150 บาท นั้นมีจำนวนเท่าใด จึงไม่สามารถแยกดอกเบี้ยที่เป็นโมฆะออกจากต้นเงินกู้ได้ และฟังไม่ได้ว่า จำเลยทั้งสองค้างชำระต้นเงินกู้เดิมให้แก่โจทก์เพียงใด จึงไม่สามารถทราบต้นเงินกู้เดิมในปี 2529 ที่จะนำมารวมเป็นยอดหนี้ใหม่ตามสัญญากู้เงินเอกสารหมาย จ.1 ได้ การคิดยอดเงินที่จำเลยทั้งสองค้างชำระให้แก่โจทก์ ซึ่งจะนำมาเป็นยอดเงินกู้ใหม่ดังกล่าวจึงต้องนำยอดหนี้ทั้งหมดตามที่ปรากฏในรายการคิดยอดหนี้เอกสารหมาย จ.8 จำนวน 245,471 บาท มารวมกับเงินที่จำเลยทั้งสองกู้เพิ่มขึ้นอีก 14,000 บาท รวมเป็นเงิน259,471 บาท แล้ว หักด้วยยอดหนี้เงินกู้เดิมจำนวน 87,150 บาทกับค่าพันธุ์อ้อย 54,000 บาท และค่าขายอ้อย 76,752 บาท ซึ่งโจทก์ค้างชำระให้แก่จำเลยทั้งสอง คงเหลือหนี้ที่จำเลยทั้งสองค้างชำระแก่โจทก์เพียง 41,569 บาท ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษา....จึงชอบแล้ว..."

พิพากษายืน.

(อัศววิทย์ สุมาวงศ์-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ